

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1916/2532

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

โจทก์

กรุงเทพมหานคร กับพวก

จำเลย

กรุงเทพมหานคร ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 25

ความว่า จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลางสั่งว่าคำอุทธรณ์ของโจทก์ (ที่ถูกเป็นจำเลย) เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งหมด และคดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาทจึงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 25 จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยทั้งสองเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าเครื่องจักรที่พิพาทเป็นส่วนควบหรือไม่ ถ้าเป็นส่วนควบจะเป็นส่วนควบที่สำคัญหรือไม่ มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไกเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 48)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของจำเลยที่ 1 ตามแบบแจ้งรายการประเมินภาษี ประจำปีภาษี 2530เล่มที่ 7 เลขที่ 7 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม

2530 เฉพาะโรงเรือนรายการที่ 1 และรายการที่ 2 และเพิกถอนคำชี้ขาดของจำเลย
ที่ 2 ตามใบแจ้งคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 เล่มที่ 9 เลขที่ 3 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2531
เฉพาะโรงเรือนรายการที่ 1 และรายการที่ 2 กับให้จำเลยที่ 1 คืนเงินจำนวน
11,073.33 บาท ให้แก่โจทก์ภายในกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่มิคำพิพากษาถึงที่สุด
ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าวก็ให้จำเลยที่ 1 เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันครบกำหนด 3 เดือนนับจากวันที่มีคำ
พิพากษาถึงที่สุดเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระเสร็จคำขออื่นของโจทก์ให้ยก
เสีย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลฎีกาชั้นกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 42 แผ่นที่ 2)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าเครื่องจักรที่ใช้ผสมปูนของ
โจทก์เป็นส่วนควบกับที่ดิน และเป็นส่วนควบที่สำคัญหรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อ
กฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าเครื่องจักรที่ใช้ผสมปูนของ
โจทก์เป็นส่วนควบกับที่ดิน และเป็นส่วนควบที่สำคัญหรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อ
กฎหมาย จึงให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

(เดชา สุวรรณโณ-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ